



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 35 27

Dependência: 47º D.P. CAPAO REDONDO

Boletim No.: 12278/2016

INICIADO: 16/12/2016 11:21hs e EMITIDO: 16/12/2016 19:32hs

Folha : 1

JLLORVCBDJEFIH_a

Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida.

Natureza(s):

Espécie: L 11343/06 - Entorpecentes

Natureza: Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Espécie: Título XI - Administração pública (arts. 312 a 359-H)

Natureza: Resistência (art. 329)

Consumado

Espécie: Título I - Pessoa (arts. 121 a 154)

Natureza: Lesão corporal (art. 129)

Consumado

Espécie: Ato infracional

Natureza: A.I.-Drogas sem autorização ou em desacordo (Art.33, caput)

Consumado

Espécie: L 10826/03 - Estatuto do Desarmamento

Natureza: Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Art. 16)

Consumado

Local: RUA UBRIQUE, 34 - JD SÃO LUIS - CEP: 04916-010 - S.PAULO - SP

Tipo de local: Residência - Casa

Circunscrição: 92 D.P. - P. STO ANTONIO

Ocorrência: 16/12/2016 às 09:30 horas

Comunicação: 16/12/2016 às 11:19 horas

Elaboração: 16/12/2016 às 11:21 horas

Flagrante: Sim

Indiciado:

- **MARCUS VINICIUS GOMES DE SOUZA** - Presente ao plantão - RG: 42580705-SP
emitido em 23/09/2006 - Exibiu o RG original: Não

Outros documentos: BIC: 4769515 - Pai: MARCOS TADEU DE SOUZA

Mãe: LINDACI GOMES DOS SANTOS - Natural de: S.PAULO -SP

Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 21/01/1994

22 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: SEM PROFISSAO DEFINIDA

Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não

47º D.P. CAPAO REDONDO

Endereço da delegacia : ESTRADA DE ITAPECERICA, 5864 - CAPAO REDONDO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5821-2805



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 36 29

Dependência: 47ª D.P. CAPAO REDONDO

Boletim No.: 12278/2016

INICIADO: 16/12/2016 11:21hs e EMITIDO: 16/12/2016 19:32hs

Folha : 2

JLLORVCBDJEFIH_a

Cutis: Parda - Endereço Residencial: RUA UBRIQUE, 34 - FIGUEIRA GRANDE
CEP: 04916-010 - S.PAULO - SP

Vítima:

- FLAVIO ALVES SANTOS - Presente ao plantão - RG: 44913782-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: ALBERTINO RODRIGUES SANTOS
Mãe: MARINALVA ALVES SANTOS - Natural de: DIADEMA - SP
Nacionalidade: BRASILEIRO - Sexo: Masculino - Nascimento: 09/08/1988
28 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: POLICIAL CIVIL
Instrução: Superior incompleto - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Parda - Tem Deficiência? Não - Tem Transtorno Mental? Não
Endereço Comercial: ESTRADA DE ITAPECERICA, 5864 - CAPAO REDONDO - S.PAULO
SP - Empresa: 47ª DISTRITO POLICIAL - Telefones: (11)5821-2674 (Comercial)

Testemunha:

- DANIEL ANTONIO SANTOS RICCIARDI - Presente ao plantão - RG: 21208823-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: FRANCISCO RICCIARDI
Mãe: DICLA SANTOS RICCIARDI - Natural de: SP - Nacionalidade: BRA
Sexo: Masculino - Nascimento: 11/09/1973 43 anos - Estado civil: Casado
Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: 2 Grau completo
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca
Endereço Comercial: ESTRADA DE ITAPECERICA, 5864 - CAPÃO REDONDO - S.PAULO
SP - Empresa: 47ª DISTRITO POLICIAL - Telefones: (11)5821-2674 (Comercial)
- EVELLYN DOMINGUES DE ANDRADE - Presente ao plantão - RG: 37647493-SP
emitido em 19/04/2011 - Exibiu o RG original: Sim
Mãe: ELIANA DOMINGUES DE ANDRADE - Natural de: OSASCO -SP
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Feminino - Nascimento: 23/07/1996
20 anos - Estado civil: Solteiro - Profissão: ATENDENTE
Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Branca - Endereço Residencial: RUA UBRIQUE, 36 A
FIGUEIRA GRANDE - S.PAULO - SP - Telefones: (11)94926-1027 (Residencial)

Condutor:

- JOSE EDNALDO VIEIRA DE SOUSA - Presente ao plantão - RG: 17359863-SP
Exibiu o RG original: Sim - Pai: ADAO VIEIRA DA HORA
Mãe: LEIZABEH NUNES VIEIRA - Natural de: PE - Nacionalidade: BRASILEIRA
Sexo: Masculino - Nascimento: 08/05/1966 50 anos - Estado civil: Casado
Profissão: POLICIAL CIVIL - Instrução: 2 Grau completo
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Branca

47ª D.P. CAPAO REDONDO

Endereço da delegacia : ESTRADA DE ITAPECERICA, 5864 - CAPAO REDONDO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5821-2805



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



Dependência: 47º D.P. CAPAO REDONDO

Boletim No.: 12278/2016

INICIADO: 16/12/2016 11:21hs e EMITIDO: 16/12/2016 19:32hs

Folha : 3

JLLORVCBDJEFHI_a

Endereço Comercial: ESTRADA DE ITAPECERICA , 5864 - CAPÃO REDONDO
S.PAULO - SP - Empresa: 47 D.P - Telefones: (11)5821-2805 (Comercial)

Curador:

- MARCOS TADEU DE SOUZA - Presente ao plantão - RG: 27273630-SP
emitido em 06/07/2015 - Exibiu o RG original: Sim
Mãe: VIVALDINA ALVES DE SOUZA - Natural de: IRAQUARA -BA
Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino - Nascimento: 12/12/1963
53 anos - Estado civil: Casado - Profissão: PEDREIRO
Instrução: 1 Grau completo - CPF: 34529438520
Advogado Presente no Plantão: Não - Cutis: Parda
Endereço Residencial: RUA UBRIQUE, 34 - FIGUEIRA GRANDE - S.PAULO - SP

Adolescente infrator:

- JEFFERSON GOMES DE SOUZA - Presente ao plantão - RG: 55512651-SP
emitido em 21/09/2011 - Exibiu o RG original: Não
Pai: MARCOS TADEU DE SOUZA - Mãe: LINDACI GOMES DOS SANTOS
Natural de: S.PAULO -SP - Nacionalidade: BRASILEIRA - Sexo: Masculino
Nascimento: 21/06/1999 17 anos - Estado civil: Solteiro
Instrução: 1 Grau completo - Advogado Presente no Plantão: Não
Cutis: Parda - Endereço Residencial: RUA UBRIQUE, 34 - FIGUEIRA GRANDE
S.PAULO - SP

Veículos:

- Placa: DZU5106 - Cidade: S.PAULO - UF: SP - Chassis: 9C2MC35008R085694
RENAVAM: 985857129 - Marca/Modelo: HONDA/CBX 250 TWISTER - Tipo: MOTOCICLO
Ano fabricação: 2008 - Ano modelo: 2008 - Cor: Vermelho
Combustível: Gasolina - Proprietário: FELIPE DOS SANTOS
Ocorrência: Apreendido - Local: Outros - Segurado: Ignorado
Pessoa relacionada: MARCUS VINICIUS GOMES DE SOUZA

Objetos - (APREENDIDO)

- Tipo: Artigos para viagem - Subtipo: Mochila - Qtde: 2 - Unidade.: Unidade
Pessoa relacionada: MARCUS VINICIUS GOMES DE SOUZA
- Tipo: Papelaria/Livraria - Subtipo: Caderno/Bloco - Qtde: 1
Unidade.: Unidade - Pessoa relacionada: MARCUS VINICIUS GOMES DE SOUZA

Armas e Acessórios:

- Pessoa relacionada: MARCUS VINICIUS GOMES DE SOUZA - Modo: APREENDIDO
Arma: Outros - Calibre: .44 MAGN - Cartuchos íntegros: 15

47º D.P. CAPAO REDONDO

Endereço da delegacia : ESTRADA DE ITAPECERICA, 5864 - CAPAO REDONDO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5821-2805



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 38 **30**

Dependência: 47º D.P. CAPAO REDONDO

Boletim No.: 12278/2016

INICIADO: 16/12/2016 11:21hs e EMITIDO: 16/12/2016 19:32hs

Folha : 4

JLLORVCBDJEFIH_a

Entorpecentes:

- Tóxico: **Cocaína** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 1670
Acondicionamento: SUPOSITÓRIO - Quantidade: **1670** - Involucro: PLÁSTICO
Observações: 1.670 PINOS TIPO EPPENDORFF CONTENDO PÓ BRANCO
- Tóxico: **Cocaína** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 2
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: **2** - Involucro: PLÁSTICO
Observações: 02 PACOTES CONTENDO PÓ BRANCO
- Tóxico: **Crack** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 480
Acondicionamento: PEDRA - Quantidade: **480** - Involucro: PLÁSTICO
Observações: 480 PORÇÕES DE CRACK
- Tóxico: **Maconha** - Unidade: Grama - Qtde. encontrada: 40
Acondicionamento: OUTROS - Quantidade: **40** - Involucro: PLÁSTICO
Observações: 40 PORÇÕES DE MACONHA

Histórico:

Presente condutor e testemunhas, policiais civis desta chefia, noticiando que no corrente ano efetivaram duas prisões em flagrante de tráfico de entorpecentes na viela da rua Manoel do Couto no bairro Parque Figueira Grande, sendo lavrado a respeito os autos de prisões em flagrante relatados nos RDOs 10.130/2016 e 10.356/2016, e prosseguindo na investigação tomaram conhecimento que o distribuidor das drogas naquela localidade seria um indivíduo que utilizava uma moto modelo HONDA/CBX 250 TWISTER de cor vermelha.

Diante desta informação nesta manhã encetaram diligências na rua Ubrique, em uma viela no mesmo bairro, onde avistaram uma motocicleta de cor vermelha parada defronte a casa de numeral 34, e após breve campana saiu de dentro da residência o indiciado MARCUS VINICIUS, sendo o mesmo abordado, e em revista pessoal fora localizado no bolso de sua calça 05 pinos tipo eppendorff contendo pó branco aparentando cocaína. Após a localização do entorpecente também saiu de dentro da residência o adolescente JEFFERSON, irmão de MARCUS, ocasião que MARCUS se voltou contra os policiais partiu para cima do policial DANIEL segurando sua arma, sendo ordenado que o mesmo soltasse a arma, quando o adolescente também partiu para cima do policial DANIEL, ocasião que os policiais FLAVIO e EDNALDO foram em apoio e com uso de força moderada lograram imobiliza-los, salientando que durante a **luta corporal** o indiciado MARCUS **desferiu socos no rosto do policial FLAVIO, ocasionando-lhe lesões na boca.**

Após serem contidos MARCUS e o adolescente **confidenciaram que repassavam drogas no bairro,** e inclusive indicaram onde estava escondido o restante das drogas, ou seja, em duas mochilas que estavam dentro de um baú ao

47º D.P. CAPAO REDONDO

Endereço da delegacia : ESTRADA DE ITAPECERICA, 5864 - CAPAO REDONDO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5821-2805



SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO



fls. 39 ³¹

Dependência: 47º D.P. CAPAO REDONDO

Boletim No.: 12278/2016

INICIADO: 16/12/2016 11:21hs e EMITIDO: 16/12/2016 19:32hs

Folha : 5

JLLORVCBDJEFIH_8

lado da cama de MARCUS, e após incursão na casa lograram encontrar as duas mochilas onde continham em seu interior um mil seiscentos e setenta (1.670) pinos tipo eppendorff contendo pó branco aparentando cocaína, dois (02) pacotes contendo pó branco aparentando cocaína, quatrocentos e oitenta (480) porções de pedra aparentando crack, quarenta (40) porções de substância esverdeada aparentando maconha, quinze (15) munições íntegras de arma de fogo calibre .44 MAGNUM, **uma (01) caderneta com anotações da movimentação do tráfico.**

O policial FLAVIO e o indiciado MARCUS foram levados ao PS do Hospital do MBoi Mirim onde foram medicados e liberados, sendo dado voz de prisão a MARCUS e de apreensão ao adolescente JEFFERSON, e ato contínuo a ocorrência fora apresentado nesta distrital, inclusive a testemunha EVELYN que se encontrava na viela no momento da prisão.

Esta Autoridade ciente dos fatos ratificou a voz de prisão e determinou pela lavratura do presente auto de prisão em flagrante, pela apreensão das drogas e seu encaminhamento ao IC para constatação, e também dos objetos e motocicleta que era utilizada por MARCUS para distribuição das drogas.

O indiciado MARCUS foi levado ao cárcere ficando à disposição da justiça pública, salientando que o mesmo encontra-se em liberdade provisória por estar respondendo a processo de tráfico de entorpecentes, enquanto que o adolescente fora encaminhado à Vara da Infância e da Juventude.

Expediu-se requisições de ECD e "ad cautelam". Nada mais.

Providências tomadas: MSG CEPOL

Exames requisitados: IC-IML

Provas colhidas: LAUDO IC 85.579/16

Solução: BO PARA FLAGRANTE

Confere(m), assina(m) e recebe(m) uma via

FLAVIO ALVES SANTOS

NILTON SERGIO TOMAZ
ESCRIVÃO DE POLÍCIA

VALTER BASSOLI CARVALHO
DELEGADO DE POLÍCIA

47º D.P. CAPAO REDONDO

Endereço da delegacia : ESTRADA DE ITAPECERICA, 5864 - CAPAO REDONDO-S.PAULO-SP

Telefone: (11)5821-2805


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min
SENTENÇA

Processo Digital nº: **0012087-67.2016.8.26.0635**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **MARCUS VINICIUS GOMES DE SOUZA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Ana Lucia Fernandes Queiroga**

Aos 21 de junho de 2017, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, no Fórum Ministro Mário Guimarães, na sala de audiências da 16ª Vara Criminal, presente a MMª Juíza de Direito, **Dra. Ana Lúcia Fernandes Queiroga**, comigo escrevente ao seu cargo abaixo assinado, instaurou-se a audiência de instrução, debates e julgamento na ação penal que a **JUSTIÇA PÚBLICA** move contra **MARCUS VINÍCIUS GOMES DE SOUZA**. Apregoadas as partes, verificou-se o comparecimento da **Dra. Ana Maria Aiello Demadis - Promotora de Justiça**, do acusado e da Defesa, **Dra. Milena Jackeline Reis - Defensora Pública**. **Iniciados os trabalhos**, foram colhidos em termo apartados os depoimentos das testemunhas Marcos Tadeu De Souza, Evellyn Domingues De Andrade, Flavio Alves Santos, José Ednaldo Vieira De Souza e Daniel Antonio Santos Ricciardi, bem como o réu foi interrogado. **Depoimentos colhidos por sistema de gravação audiovisual. Dada a palavra ao Ministério Público foi dito que:** na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, nada requereu. **Dada a palavra à**

0012087-67.2016.8.26.0635 - lauda 1



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

16ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Defesa foi dito que: na fase do artigo 402, do Código de Processo Penal, nada requereu. **Em seguida, pela MMª Juíza foi dito:** Ao ensejo do artigo 402 do Código de Processo Penal nada foi requerido. Assim sendo, declaro encerrada a instrução processual e passo a palavra às partes para que apresentem suas alegações. **Pelo representante do Ministério Público foi dito que:** MM. Juíza, Marcus Vinicius Gomes de Souza foi denunciado como incurso no **artigo 33, "caput" e 35, ambos da Lei 11.343/06; artigo 16, "caput", da Lei 10.826/03; artigo 244-B da Lei 8.069/90 e artigo 329, todos na forma do artigo 69, do Código Penal** porque nas condições da denúncia previamente ASSOCIADO e MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS com o menor Jefferson Gomes de Souza , guardava, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, **1.150.2 gramas de Cocaína, 170.6 gramas de Cocaína, 119.5 gramas de Cocaína, e 97.3 gramas de "Tetrahydrocannabinol", vulgarmente conhecida como "maconha",** conforme laudo de constatação de fls. 50/52, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar; bem como opôs-se à execução de ato legal mediante violência e ameaça ao policial militar Flavio Alves Santos, funcionário público


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

competente para executá-lo; também possuía, guardava e tinha em depósito 15 munições íntegras de arma de fogo calibre 44 Magnum de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar e ainda corrompeu e facilitou a corrupção do seu irmão menor Jeferson Gomes de Souza, com ele praticando as infrações penais já descritas. Conforme apurado, nas circunstâncias acima mencionadas, Policiais Civis estavam em diligências na região dos fatos, mais precisamente na Rua Ubrique, quando avistaram uma motocicleta de cor vermelha parada defronte a residência de numero 34. Tal motocicleta já estava sendo investigada, pois era utilizada para distribuição de drogas na região do parque Figueira Grande. Por isso os agentes públicos resolveram “fazer campana” a certa distancia, quando saiu de dentro da residência o denunciado MARCUS VINICIUS, que seguiu em direção a moto. Neste momento MARCUS VINICIUS foi abordado e, em revista pessoal, foi localizado no bolso de sua calça 05 pinos tipo “eppendorff”, contendo um pó branco com aparência de cocaína. Ocorre que, durante a revista pessoal que estava sendo realizada em MARCUS VINICIUS, o adolescente Jefferson, irmão de MARCUS, saiu da residência, para dar apoio a seu comparsa. MARCUS “se voltou” contra o policial Flavio Alves dos Santos


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

segurando a arma do policial . Foi ordenado que MARCUS VINICIUS soltasse o revólver , mas o investigado resistia ao comando. O adolescente também passou a agredir o policial Flavio, ocasião que os outros agentes públicos tiveram que fazer uso de força moderada, para imobilizá-los. O policial Flávio acabou sendo atingido por socos no rosto, ocasionando-lhe lesões na boca , e finalmente houve a contenção dos irmãos **agressores. Neste instante, o denunciado e seu comparsa menor admitiram que comercializava drogas no bairro onde moravam,** e inclusive indicaram o local onde estava escondido o restante dos entorpecentes. Prosseguindo-se as diligências , foram apreendidas duas mochilas , no interior da residência , que estavam dentro de um baú, ao lado da cama de MARCUS, e que continham 1.670 (um mil e seiscentos e setenta) pinos tipo "ependorfs" com pó branco aparentando cocaína, 02 (dois) pacotes contendo pó branco aparentando cocaína, 480 (quatrocentos e oitenta) porções de pedra aparentando "crack", 40 (quarenta) porções de substância esverdeada , aparentando maconha, 15 (quinze) munições integras de arma de fogo calibre 44 Magnun, e ainda 01 (uma) caderneta com anotações da movimentação do tráfico. Diante dos fatos, MARCUS VINICIUS alegou que recebia as drogas de uma mulher


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

que ele chamava de “Loira ou Jovem”, porém não deu maiores informações sobre a localidade de tal pessoa. Insta salientar que o denunciado estava há cerca de um mês na rua por ter sido beneficiado com a liberdade provisória, e que estava respondendo em liberdade pelo crime de tráfico de drogas.

Pela quantidade e natureza dos tóxicos apreendidos, bem como pelas circunstâncias da detenção do averiguado, comprovada a mercancia espúria. O denunciado envolveu seu irmão, adolescente de apenas 17 anos de idade, a prática da infração penal contra a saúde pública e , segundo a narrativa do próprio genitor de ambos, “ foi MARCUS quem levou o irmão para o mal caminho” (fls. 53). O feito foi processado, com a oitiva de cinco testemunhas e o interrogatório do réu. A ação deve ser julgada procedente. Anoto fls. 40/41, 58/60, 152/154, laudo de exame de corpo de delito de Flavio, confirmando ter sofrido lesões corporais e laudo de fls. 171/174, confirmando a eficácia das munições para disparos. O réu, na delegacia, a fls. 17 confessou os fatos. Não trabalha e disse que entregava drogas com a moto, reagiu à prisão e o menor o auxiliava no embalo dos entorpecentes. Em Juízo, disse já ter sido processado por tráfico. Mudou a versão anterior e negou os fatos. Não


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

conhecia os policiais antes dos fatos. Disse que estava drogado e fora de si quando dos fatos. A negativa judicial do réu não encontra respaldo nos autos. Marcos, pai do réu e do menor envolvidos no crime disse que não estava em casa quando do ocorrido e chegou quando os filhos foram detidos. Soube que havia droga em sua casa, deles, mas disse que não sabia que havia drogas em sua casa. Soube que havia munições na sua casa também, mas também não sabia. Cada um tinha um quarto na casa. Disse que o réu não trabalhava e não estudava. Disse que Jefferson estudava. Sustentava o réu, que já foi preso antes por tráfico. Foi a primeira vez que Jefferson se envolveu com ato ilícito, nunca tendo ido antes a delegacia ou fórum por conta de Jefferson (fato que comprova o crime de corrupção do menor, pelo réu). A testemunha Evellyn, vizinha do réu, inicialmente disse que viu os policiais batendo no réu (fato que não narrou na delegacia). Sabe que o réu já foi preso antes. Na delegacia, diversamente, confirmou ter visto a prisão do réu, mas nada mencionou sobre ele ter apanhado e ainda confirmou que viu os policiais saindo com sacos de drogas da casa do réu. A assinatura de fls. 15 é sua. Retratou-se e disse que na verdade o réu não apanhou dos policiais, apenas viu o policial segurando os pés do réu, enquanto este se debatia.

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

16ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Disse que viu os policiais com as bolsas e na delegacia abriram as bolsas para ela ver e elas continham drogas em seu interior. Jefferson não é usuário de drogas. O policial Flavio disse que investigavam venda de drogas na região e apuraram que o indivíduo que usava uma moto Twister abastecia pontos de venda da região. No local, viram a moto. No dia dos fatos foram ao local no horário em que se acostumava sair para o abastecimento. A moto estava no local dos fatos. **Fizeram campana no local.** Marcus saiu da casa e foi em direção à moto. Com o réu havia, no bolso, algumas porções de cocaína. Ele estava muito alterado. O irmão do réu saiu da casa também. O réu foi para cima do policial Daniel, tentou desarmá-lo e nisso o réu lhe agrediu, entrando em luta corporal com ele. Chamaram apoio. Conseguiram, com custo, algemar o réu e na casa, no quarto dele, em local onde por eles indicado, estava o restante das drogas. O réu disse que gerenciava o ponto de drogas, fornecidas por mulher de vulgo "Loira". As drogas estavam já embaladas para a venda. As munições também estavam dentro da mesma bolsa. Tinham a informação do uso da moto para entrega de drogas há cerca de uma semana. Se machucou, na boca e corpo. O réu lhes confirmou que a moto era dele e a usava no transporte das drogas. Era cocaína e maconha, em grande

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

16ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

quantidade. As munições eram calibre 44. O próprio réu e o irmão autorizaram eles a entrarem na casa e indicaram onde estavam as drogas. Uma vizinha os acompanhou nas diligências dentro da casa. O policial José depôs no mesmo sentido de seu colega. Confirmou que presenciou o réu em luta corporal contra o policial Flavio. O réu estava muito violento. Soube que ele tentou tirar a arma de um policial. O policial estava machucado. O réu indicou onde estavam as drogas, no quarto dele. As munições estavam dentro da mesma bolsa das munições. O réu confirmou a eles que ia abastecer o ponto de drogas. As recebia de uma tal de "Loira". Havia anotação/caderno também, dentro da mochila. Chegaram ao réu pela moto por ele usada e onde ela se encontrava, bem como horário em que iria sair. Também havia droga no bolso do réu, cocaína. O menor sabia que o irmão guardava drogas lá, tanto que indicou onde estavam. O réu confirmou que usava a moto para levar a droga. O policial Daniel também depôs no mesmo sentido de seus colegas. Chegaram ao réu pela moto usada na entrega de drogas nos pontos. Em campana no local onde estava a moto, viram o réu saindo da casa para pegar a moto. Havia drogas no bolso do réu. O réu se virou contra eles, segurou a sua arma de fogo, para pegá-la, mas Flavio conseguiu contê-lo. O réu e Flavio entraram em luta


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

corporal. Assim como seus colegas, disse que Jefferson foi intervir em favor do réu. O réu lhes disse que era traficante mesmo e mostrou onde elas estavam, em seu quarto. Jefferson mostrou onde estavam as drogas. Flavio se lesionou com a resistência do réu. Havia grande quantidade de drogas, para comercialização. Havia munições na mochila também. O réu disse que recebeu a droga de uma mulher. A moto era do réu. Jefferson sabia que a droga estava na casa. Por fim, Jefferson, a fls. 16, confirmou que sabia que Marcus vendia drogas e o ajudava a embalar os entorpecentes. Disse que Marcus usava a moto vermelha para entregar as drogas. Assim, comprovados os fatos descritos na inicial, de rigor a condenação do réu. No tocante à pena, anoto que o réu é reincidente específico, conforme fls. 170, devendo sua pena ser elevada, não é sendo cabível o benefício do artigo 33, p. quarto, da Lei 11343/06 e o regime há de ser o fechado.

Pela Defesa foi dito que: MM. Juiz, o réu MARCUS VINÍCIUS GOMES DE SOUZA foi denunciado em razão da suposta prática do delito descrito no artigo 33, *caput*, e 35, *caput*, ambos da Lei nº 11.343/06, pois tinha sob sua guarda certa quantidade de drogas, art. 16, *caput*, Lei 10826/06, pois tinha em sua posse munição, além de ter facilitado a corrupção de adolescente (ECA, art. 244-B) e oposto a ordem legal (CP,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

art. 329). Em juízo, a testemunha, Sr. Marcos, narrou que saiu para trabalhar, quando em torno das 9 horas o vizinho foi lhe chamar na obra, pois seus filhos estavam presos. Narrou que o policial falou que Marcus tinha droga e munições em sua residência, porém desconhecia. Declarou que não viu a munição, nem a droga. Narrou que a casa tem três quartos, sendo um de Marcus, um de Jefferson e um seu. Declarou que Marcus Vinícius não trabalhava, nem estudava. Narrou que Jefferson estudava e cuidava de sua outra filha. Questionado, narrou que sustentava o Marcus. Declarou que soube que Marcus tratava de drogas, quando ele foi preso. Narrou que Marcus informou que não vendia drogas em casa. Narrou que Marcus não lhe ajudava na construção civil. Narrou que Jefferson está completando 18 anos. Narrou que Jefferson saía da escola, pegava a sua filha de 5 anos, chegava em casa em torno das 13 horas, e ficava lá cuidando da irmã. Narrou que nunca viu Jefferson ajudando Marcus a fazer nada. Narrou que Jefferson quando chegou em casa contou que não viu drogas, nem munição, bem como partiu para cima do policial pois este estava agredindo o irmão. Narrou que as vezes chegava em casa e Marcus estava lá, as vezes não, não sabendo dizer o que Marcus fazia no período da tarde. Em juízo, a testemunha, Sra. Evellyn, narrou que

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

16ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

acordou em torno de nove horas da manhã, pois escutou barulho no portão. Narrou que viu os policiais batendo em Marcus, que gritava. Narrou que a irmã de Marcus estava na rua também. Narrou que o policial ameaçou-a. Narrou que ouviu 'vou atirar', 'vou atirar'. Narrou que os policiais pediram para ir para dentro e se trocar, para ir junto a DP. Declarou que sabe que Marcus já foi preso anteriormente. Narrou que é vizinha, mas passa a maioria do tempo trabalhando. Narrou que Jefferson estava algemado, pois este estava pedindo para os policiais pararem de bater em Marcus. Narrou que viu os policiais saindo com uma bolsa no interior da casa do réu. Narrou que quando chegou na DP, somente lá viu que era drogas. Narrou que quando saiu de casa, viu o acusado sendo segurado pelos pés, pelo policial. Narrou que já viu Marcus usando maconha. Narrou que nunca viu Jefferson usando drogas. Narrou que não entrou na casa de Marcus, enquanto ocorriam as diligências, pois os policiais não deixaram. Narrou que na DP apenas viu drogas e não munições. Narrou que nunca viu Jefferson ajudando Marcus, nem mesmo vendendo drogas. Declarou que via sempre a motocicleta na frente da casa de Marcus, mas não sabia por quem era utilizada. Em juízo, a testemunha policial, Sr. Flavio Alves, ouvido em juízo, narrou que diligenciou até o local,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

pois estava em investigação acerca de um ponto de drogas na região, em razão de alguns flagrantes anteriores. Narrou que tinha informação acerca de uma moto, twister, que saía da região e ia até o ponto de venda. Narrou que foi alguns dias ao local e verificou onde a moto ficava parada. Declarou que localizou a moto, para tentar ver se alguém se aproximava da moto. Narrou que ficou cerca de 30 a 40 minutos, quando saiu Marcus de casa e foi em direção a moto. Narrou que Ednaldo ficou na viatura e Daniel veio para o apoio. Narrou que na abordagem já localizou uns pinos de droga. Narrou que Marcus aparentava estar muito drogado. Narrou que Jefferson saiu de casa e veio até a sua direção. Narrou que nesse momento Marcus tentou segurar a arma de Daniel e então ele foi para cima de Marcus, gerando uma luta corporal. Narrou que Daniel segurou o irmão de Marcus. Narrou que Marcus foi algemado. Declarou que Marcus indicou o local onde estavam as drogas, para abastecer o ponto de venda de drogas. Narrou que Marcus informalmente avisou que era o gerente e 'Loira' era a pessoa que abastecia. Narrou que a droga estava embalada em porções pequenas, dentro de sacos. Questionado sobre anotação, disse não se recordar. Narrou que as munições estavam dentro da bolsa, junto com as drogas. Narrou que Marcus confessou informalmente que recebia a bolsa dessa

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

16ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

mulher e ele era o responsável por abastecer o outro ponto de venda de drogas. Narrou que tinha a informação da motocicleta há cerca de uma semana, diligenciando o acompanhamento da moto, mas não conseguia. Narrou que Jefferson apenas sabia que o irmão participava do tráfico, mas que Jefferson não teria nada a ver. Narrou que machucou-se na boca e teve escoriações no corpo. Narrou que o réu confessou informalmente que usava a droga. Narrou que era cocaína e maconha, com munição calibre 44. Narrou que a vizinha, uma moça acompanhou as diligências dentro da casa. Narrou que nas diligencias anteriores não conseguiu identificar quem era a pessoa que conduzia a motocicleta e entregava a droga no ponto de vendas. Declarou que não entrou dentro da casa do réu, sendo a autorização para ingresso na residência dado pelo réu e o seu irmão. Narrou que não foi requerido mandado de busca e apreensão. Em juízo, a testemunha, Sr. José Ednaldo, narrou que estava investigando quem abastecia o ponto de tráfico. Narrou que ficou de apoio com a viatura, quando os policiais ligaram. Narrou que o policial Daniel contendo o adolescente; sendo que Flavio estava rolando no chão com o acusado. Narrou que Marcus estava bastante alterado. Narrou que soube que Marcus tentou pegar a arma de outro policial. Narrou que Marcus


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

informou onde estavam as drogas. Narrou que dentro da casa encontrou as drogas e a munição, dentro da mesma bolsa. Narrou que o acusado informalmente afirmou que abastecia o ponto de drogas. Narrou que não soube o que o acusado falou ao Delegado. Narrou que o acusado informou que recebia a droga de loira. Narrou que foi preso um caderno, com anotações, as quais estavam dentro da mochila. Narrou que antes dessa diligência, outra equipe fez flagrante no mesmo ponto. Narrou que efetuaram campana para localizar quem utilizava a moto. Narrou que o acusado estava com droga, sendo encontrada no bolso do acusado. Narrou que Jefferson sabia que o irmão guardava a droga. Narrou que a informação era que Marcus fazia o transporte da droga, sendo o Jefferson até então desconhecido. Narrou que a moto não tinha qualquer problema. Narrou que o acusado falou que ganhou a moto de uma tal de 'Loira'. Narrou que no dia que chegaram as informações foram realizar a campana, sendo a primeira. Narrou que **Jefferson acompanhou a apreensão das drogas, não sabendo dizer se alguma outra pessoa da comunidade acompanhou.** Narrou que não viu Marcus em outras oportunidades. A testemunha policial, Sr. Daniel Antonio, narrou que tinha conhecimento de uma motocicleta que fazia a entrega de drogas, no ponto de tráfico. Narrou que foi

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

16ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

efetuada uma breve campana, para abordar o condutor da motocicleta. Narrou que o acusado saiu da casa e foi em direção a moto. Narrou que o acusado foi abordado, sendo com ele encontrada certa quantidade de droga. Narrou que em determinado momento o acusado segurou a sua arma de fogo, quando o policial Flavio atracou-se contra o acusado. Narrou que Jefferson apareceu e foi contido por si. Narrou que a comunidade apareceu. Declarou que o acusado confessou informalmente onde estava a droga. Narrou que entrou na casa, juntamente com Jefferson, que apontou onde estava a droga. Narrou que Flavio teve lesão da luta com o réu. Narrou que a droga em porções individuais e porções maiores, não tendo certeza. Questionado, narrou que dentro da mochila havia munição. Declarou que o réu informou que conheceu uma mulher, sendo a pessoa responsável por fornecer a droga. Narrou que a moto não estava no nome do acusado. Narrou que não sabe dizer quem deu a moto para o réu. Narrou que não tinha informação de que Jefferson participava do tráfico. Narrou que não sabe dizer se Jefferson auxiliava o irmão. Narrou que o pai não sabia que a droga estava dentro de casa. Narrou que o pai de Marcus é bastante humilde e trabalhador. O acusado, Sr. Marcus Vinícius, negou os fatos. Narrou que tinha feito uso de álcool, usou cocaína e


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

16ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

maconha, brigou com a ex-esposa. Narrou que tinha consigo um papel enrolado e um pino de cocaína. Negou que tenha se desentendido com os policiais. Narrou que acredita que o irmão ficou desesperado. **Narrou que a mochila apareceu dentro da viatura.** Negou que as drogas estivessem dentro da sua casa. Narrou que pegou a motocicleta emprestada de um amigo, Sr. Felipe. O nobre representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação do acusado nos termos da denúncia. Todavia, com a devida licença, entende a Defesa que a presente ação merece ser julgada improcedente. **Da nulidade - violação de domicílio.** Com relação ao encontro das drogas e munições na residência do suposto autor do delito, percebe-se que o mesmo é nulo, visto que houve ofensa a inviolabilidade de domicílio (CRFB, art. 5º, IX). Os policiais foram diligenciar no local dos fatos (mas não há nos autos qualquer ordem de serviço), para prender o suspeito de um delito de tráfico, e não tinham nenhum mandado de busca e apreensão. Eventual consentimento do proprietário, que estava algemado e contido pelos policiais, conforme os próprios policiais informaram em juízo, é feito sobre o constrangimento de estar perante uma autoridade policial. Tal nulidade (ofensa à inviolabilidade de domicílio, CRFB,


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

art. 5º, IX), eiva todo o processo penal, não podendo ser convalidado, devendo o acusado ser absolvido, pela nulidade da prova da materialidade. **DO DELITO DE TRÁFICO. Da absolvição por insuficiência de provas.** Primeiramente, os policiais ouvidos em juízo são figuras parciais no processo, uma vez que tendem a justificar as suas ações. Além disso, em que pese tivesse conhecimento anterior da utilização da motocicleta, não foi requerido mandado de busca e apreensão, não foi juntado aos autos qualquer ordem de serviço, nem mesmo a origem de tais informações. Os policiais afirmaram que o acusado dirigia-se para o ponto de vendas com a motocicleta, todavia quando questionados afirmaram que não viram o acusado pilotando tal motocicleta próximo ao ponto de drogas. Não há imagens de câmeras de segurança, do sistema DETECTA, ou mesmo de diversos dispositivos móveis existentes (tablet nas viaturas) da utilização da droga próximo do ponto de venda. A testemunha, Sr. Marcus, narrou que apenas foi chamado pelos vizinhos, pois seus filhos estavam sendo presos. A testemunha, Sra. Evellyn, narrou que viu os policiais retirando uma sacola contendo drogas, todavia somente viu a existência das mesmas na DP. Os policiais afirmaram que a droga foi encontrada dentro do quarto do réu, todavia divergiram com relação a quem


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

acompanhou a diligência dentro da residência do réu. Um dos policiais afirmou que o réu saiu da residência sem mochila, porém que a entrega das drogas era feita por pessoa que usava a mochila. Não faz sentido o réu ser acusado de abastecer os pontos de tráfico, quando estava deixando a sua residência, sem qualquer mochila. O acusado, em juízo, livre de pressões e constrangimentos, negou a propriedade das drogas. **Não há, portanto, prova suficiente de que a droga pertencesse ao réu, nem mesmo que ele estivesse participando da entrega das drogas,** razão pela qual se requer a absolvição do réu por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer-se a desclassificação da conduta imputada para a prevista no artigo 28, *caput*, da Lei 11.343/2006, já que o acusado confessou que foi encontrado com duas porções de droga e é usuário de drogas. Caso se entenda pela condenação pela prática de tráfico de drogas, para o réu, requer-se a fixação da pena base no mínimo legal, o aumento mínimo face a agravante da reincidência, fixação de regime inicial menos gravoso, a aplicação do art. 387, § 2º, CPP, visto que o acusado encontra-se preso desde dezembro de 2016, ou seja, mais de seis meses. Por fim, requer-se a possibilidade de apelar em liberdade, visto que ausentes os requisitos da



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

16ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

prisão cautelar. **DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.** Não há nenhuma prova de vínculo estável entre o réu e Jefferson, pelo contrário, todas as testemunhas ouvidas narram que Jefferson tinha o conhecimento da droga, porém não auxiliava o irmão de maneira alguma. Os policiais foram claros ao afirmarem que não tinham conhecimento prévio do envolvimento de Jefferson com o tráfico. Marcos Tadeu e Evellyn narram que Jefferson estudava de manhã e tinha a incumbência de pegar a irmã na escola e passar a tarde com ela em casa. Não há nenhuma prova produzida em juízo que comprove o envolvimento do acusado, seu irmão Jefferson, com os demais indivíduos mencionados pelos policiais. Ainda que se admita que o réu fosse responsável pela droga, não há nenhum indício que os estivessem fazendo de forma associada. O fato, por si só, de morarem na mesma residência não conduz ao envolvimento de Jefferson no tráfico. Ante a todo o exposto, requer a absolvição por ausência de provas, no tocante ao delito de associação para o tráfico. Subsidiariamente, requer sejam acolhidos os pleitos acima, naquilo que pertinentes. **DA POSSE DE MUNIÇÃO.** Primeiramente, o fato imputado ao acusado é atípico, visto que o porte de munição sem armamento não caracteriza o delito, pois esse objeto, em realidade, não representa qualquer lesividade.


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Além disso, o tipo penal é uma norma penal em branco, ausente de qualquer regulamentação acerca das munições. Assim, requer a absolvição com base na atipicidade da conduta do acusado, art. 386, III, CPP. Os policiais narraram que as munições estavam dentro da mochila. A testemunha Evellyn narrou que não viu qualquer munição. A testemunha Marcos Tadeu também não. O acusado negou a propriedade das munições. As únicas testemunhas presenciais dos fatos são os policiais, que tentam justificar as suas ações. Assim, ante a fragilidade probatória, requer-se a absolvição do réu nos termos do artigo 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer o acolhimento do pleito subsidiário naquilo que é pertinente. **DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES**, tendo este natureza material, não basta a participação, em concurso com a adolescente, em infração penal, para que se caracterize o delito. É necessária a efetiva prova da corrupção, o que não ocorreu no caso em exame. Não há nenhum indício de que o réu tenha influenciado sobre a decisão da adolescente de participar do delito. Sequer há prova de envolvimento do adolescente no delito, visto que conforme acima descrito os policiais afirmaram que não havia notícia de participação do adolescente. O órgão ministerial não requereu a oitiva do adolescente. Por fim, a idade da vítima


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

e do acusado se aproximam, não podendo dizer que o acusado influenciou no ânimo do adolescente para praticar o delito. O adolescente, além disso, era irmão de Marcus. Assim, requer-se sua absolvição por insuficiência de provas deste delito. Em caso de condenação, reitero os pedidos subsidiários naquilo que for pertinente. **DO DELITO DE RESISTÊNCIA.** Não ficou provado o delito de resistência. A testemunha, Sra. Evellyn, narrou que saiu na via pública, em razão dos gritos do réu, presenciando o acusado deitado ao solo, com o policial pisando a sua cabeça. Os policiais por sua vez afirmaram que o acusado aparentava estar muito alterado. Os laudos constantes dos autos comprovam que o acusado e o policial tiveram lesões corporais leves, ou seja, as agressões foram recíprocas. O réu negou qualquer entrevero com o policial, confirmando que havia feito uso de drogas na data. Ante o exposto, requero a absolvição do réu por insuficiência de provas em relação ao delito de resistência. Subsidiariamente, requer sejam acolhidos os pleitos subsidiários acima, naquilo que for pertinente. **Na sequência, pela MMª Juíza foi proferida a seguinte sentença:**

MARCUS VINÍCIUS GOMES DE SOUZA está sendo processado pela prática do **artigo 33, "caput", e artigo 35, "caput", ambos da lei 11.343/06, artigo 16, "caput", da Lei 10.826/03,**


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

artigo 244-B, da Lei 8.069/90 e artigo 329 do Código Penal, todos na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 16 de dezembro de 2016, por volta das 09:30 horas, na Rua Ubrique, nº 34, Jardim São Luis, nesta cidade e comarca, o réu, previamente associado e mediante divisão de tarefas com o menor Jefferson Gomes de Souza, guardava, trazia consigo e tinha em depósito, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, 1.150,2 gramas de cocaína, 170,6 gramas de cocaína, 119,5 gramas de cocaína, e 97,3 gramas de Tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecida como "maconha", conforme laudo de constatação, substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização, em desacordo com determinação legal e regulamentar. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias, o réu opôs-se à execução de ato legal mediante violência e ameaça ao Policial Flávio Alves Santos, funcionário público competente para executá-lo. Consta, também, que o réu possuía, guardava e tinha em depósito 15 munições íntegras de arma de fogo calibre 44 Magnum, de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta, finalmente, que o réu corrompeu e facilitou a corrupção do seu irmão menor Jeferson Gomes de Souza, com ele praticando as infrações


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

penais já descritas. Ofertada a denúncia, foi ela recebida, após, oferecimento de defesa prévia. Na audiência foram ouvidas as testemunhas comuns e o réu foi interrogado. Em debates, a Dra. Promotora de Justiça, pediu a condenação do réu nos termos da denúncia. Ao seu turno, a Ilustre Defensora alegou a nulidade do encontro das drogas, por violação do domicílio. No mérito pediu a absolvição com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, e subsidiariamente a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06, aplicação de pena mínima, regime diverso do fechado para início de cumprimento de pena e direito ao recurso em liberdade.

Relatei. Decido. Afasto a questão preliminar suscitada pela defesa, eis que não há qualquer nulidade a ser reconhecida quanto à abordagem policial, visto que, conforme narrado em Juízo, o irmão do acusado, Jefferson, franqueou a entrada dos policiais na residência, e mesmo que assim não fosse, o réu estava em situação de flagrante delito, observando-se que o tráfico é crime permanente. Passo à análise do mérito. Trata-se de ação penal instaurada em face de **MARCUS VINÍCIUS GOMES DE SOUZA**, porque praticou os delitos previstos no artigo 33, "caput", e artigo 35, "caput", ambos da lei 11.343/06, artigo 16, "caput", da Lei 10.826/03, artigo 244-


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

B, da Lei 8.069/90 e artigo 329 do Código Penal, todos na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal. Interrogado, o réu negou a prática do crime. Disse que a motocicleta era de seu amigo Felipe e que a havia pedido emprestada para entregar pizza, mas não estava conseguindo, pois estava sempre alcoolizado ou sob efeito de drogas. Na data dos fatos os policiais o abordaram e o agrediram. Não resistiu, não tinha drogas consigo nem munições, que foram forjadas pelos policiais. Os investigadores tiraram a mochila que continha entorpecentes e munições de dentro da viatura e o acusaram falsamente. Acrescentou que seu irmão Jefferson, vendo que estava sendo agredido, apenas tentou interceder em seu favor. A testemunha Marcos Tadeu de Souza, pai do réu e do menor Jefferson, disse que não estava em casa quando do ocorrido e chegou quando os filhos foram detidos. Soube que havia droga em sua casa, o que não tinha ciência até então. Soube que havia também munições. Explicou que cada um de seus filhos tinha um quarto na residência. O réu não trabalhava e não estudava, ao passo que o irmão Jefferson estudava e cuidava da irmã mais nova. Sustentava o réu, que já foi preso antes por tráfico. Ao seu turno, a testemunha Evellyn Domingues de Andrade, vizinha do acusado, disse que ouviu barulhos na rua e viu o momento que o réu estava


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

deitado, detido por um policial, que o mantinha naquela posição. Visualizou os policiais saindo da residência com uma mochila, e na delegacia viu que tal mochila continha as drogas apreendidas. Não visualizou a apreensão das munições. Por sua vez, o policial civil Flavio Alves Santos atestou que investigava a venda de drogas na região e foi apurado que o indivíduo que usava uma motocicleta Twister abastecia pontos de venda de droga da região. Havia a informação de onde a motocicleta ficava parada, mas não sabiam ainda quem seria o condutor. No local, **realizaram** **campana** e puderam observar o réu Marcus saindo da residência e indo em direção à motocicleta. Ele foi abordado e consigo havia, no bolso, algumas porções de cocaína. Ele estava muito alterado e foi para cima do policial Daniel, tentando desarmá-lo. Entrou em luta corporal com o acusado, para impedir que ele tomasse a arma do policial Daniel, e nisso o réu lhe agrediu com um soco no rosto, causando ferimentos. . O irmão do réu saiu da casa também e tentou interceder em favor dele, mas conseguiram algemar o acusado. Ingressaram na residência após ser franqueada a entrada pelo irmão do réu, Jefferson, e no quarto do acusado encontraram a mochila que continha o restante das drogas, já embaladas para venda. O réu então admitiu que abastecia o ponto de venda com drogas, que eram

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

16ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

fornechas por uma mulher de vulgo "Loira". As munições também estavam dentro da mesma bolsa. O réu ainda lhes confirmou que a moto era dele e a usava no transporte das drogas. Quanto a Jefferson, pelo que apuraram, ele sabia que o irmão praticava a venda de drogas, mas não estava envolvido nesta atividade. No mesmo sentido o depoimento do policial civil José Ednaldo Vieira de Souza, que atestou que ficou na viatura e chegou ao local já no momento da abordagem, presenciando o réu em luta corporal com o policial Flavio, bem como a apreensão da mochila que continha as porções de droga e as munições. O irmão do acusado sabia que ele guardava drogas lá, mas aparentemente não participava desta atividade. O policial Daniel também depôs no mesmo sentido, explicando que não participou das diligências anteriores, apenas da prisão em flagrante, confirmando que o acusado segurou a sua arma de fogo, para pegá-la, mas o policial Flavio conseguiu contê-lo, sofrendo lesões, que foram apreendidas drogas com o réu e na mochila que estava em seu quarto e ainda foram apreendidas as munições. A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 40/41, auto de constatação de fls. 58/60, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 152/154, no qual os peritos concluíram

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

16ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

tratar-se de cocaína e tetrahydrocannabinol as substâncias apreendidas com o réu, laudo pericial do IML de fls. 162/163, no qual os senhores peritos constataram ter o policial Flavio Alves Santos sofrido lesão corporal de natureza leve, e laudo pericial de fls. 171/174, no qual os senhores peritos constataram que os cartuchos apreendidos mostraram-se eficazes na realização de disparos. Quanto à autoria delitiva também não resta dúvida. Embora o réu tenha negado a prática dos crimes, em Juízo, tem-se que a versão apresentada não foi amparada pela prova realizada. Por outro lado, em fase inquisitiva, a fls. 17, admitiu a prática do tráfico, mencionando que recebia os entorpecentes de uma mulher conhecida apenas por "Loira" e que utilizava a motocicleta, que era sua, para realizar as entregas e abastecer os pontos de venda de entorpecente. Além disso, os policiais civis atestaram de forma uníssona como se deu a abordagem e como chegaram até a pessoa do réu, pois tinham notícia do paradeiro da motocicleta utilizada pelo responsável pelo abastecimento dos pontos de venda de drogas da região. Com ele apreenderam algumas porções de cocaína e, no interior da residência, no quarto do acusado, localizaram a mochila que continha as demais porções de "crack", cocaína e "maconha", já embaladas para venda, bem como as munições


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

apreendidas. Narraram ainda que o réu, no início da abordagem, tentou tomar a arma do policial Daniel e entrou em luta corporal com o policial Flavio, causando-lhe lesões corporais. Inexiste razão para recusar credibilidade aos relatos policiais, até porque, em tema de comércio clandestino de entorpecentes, os depoimentos dos policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, salvo se resultar demonstrado o interesse escuso deles em forjar falsa acusação, hipótese incorrente. Não se olvide que em sede de crime contra a saúde pública, a palavra dos policiais é extremamente relevante, tendo em vista, a dificuldade de encontrar nos tempos atuais, testemunhas civis dispostas a depor contra traficantes, ante o notório e justificado temor que estes impõem àqueles que, de alguma forma, possam causar-lhes embaraço. Ademais, verifica-se ainda que a testemunha Evellyn Domingues de Andrade, vizinha do acusado, relatou que presenciou o momento em que ele foi abordado, bem como visualizou os policiais deixando a residência com a mochila apreendida, que na delegacia viu que continha as drogas encontradas. Portanto, a versão que o réu apresentou para os fatos em Juízo não pode ser aceita, já que não encontra respaldo na prova dos autos. Em suma, a quantidade e variedade de droga apreendida, a forma como


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

estava acondicionada, em porções individuais, pronta para a comercialização, o modo como se comportou ao ser abordado, resistindo à ordem legal de parada, constituem circunstâncias que sustentam a conclusão, sem margem de erro, da prática do crime de tráfico, afastando a possibilidade de reconhecimento de mero porte. Mesmo porque, a condição de usuário não é incompatível com a de traficante. De passagem, frise-se que, para caracterização do tráfico de entorpecentes não há necessidade de que se apresente na polícia ou em Juízo alguém que tenha adquirido a droga e tampouco que o réu seja flagrado na prática de algum ato típico de efetiva alienação da droga, bastando que o acusado efetue uma das condutas previstas no tipo penal. Também quanto ao delito previsto no artigo 16, "caput", da Lei 10.826/03 a condenação é de rigor, posto que os policiais encontraram na mochila apreendida, que estava no quarto do acusado, as munições descritas no laudo pericial já mencionado, que se encontravam aptas para a realização de disparos, sendo irrelevante que houvesse com ele apenas as munições, e não a arma de fogo correspondente, pois conforme reiterada jurisprudência, o delito em questão é crime de perigo abstrato, bastando a realização da conduta descrita no tipo penal para sua caracterização. Ainda de rigor a


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

condenação pelo delito previsto no artigo 329, "caput", do Código Penal, posto que o réu resistiu a ordem de parada emanada pelos policiais civis, competentes para tanto, empregando violência, que acabou por resultar nas lesões corporais do policial Flavio, já descritas no laudo pericial mencionado. Todavia, quanto aos delitos previstos no artigo 35, "caput", da Lei 11.343/06 e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, tem-se que a prova não é suficiente para a condenação. Com efeito, não se demonstrou, extreme de dúvida, que o irmão do acusado, Jefferson, participasse do tráfico de entorpecente com o réu, posto que a admissão realizada por Jefferson na fase inquisitiva, a fls. 16, se deu sem que estivesse acompanhado de seu representante legal ou mesmo de curador, e não foi repetida em Juízo, além de não estar amparada no relato dos policiais civis, que disseram que o adolescente sabia da prática do tráfico exercida pelo réu, mas nela não atuava. Diante da dúvida imposta, a absolvição quanto a estes delitos é medida de rigor. Houve concurso material de infrações, uma vez que o réu, mediante mais de uma conduta, praticou delitos diversos. Passo à dosagem da pena. Atendendo às diretrizes contidas no artigo 59 do Código Penal, **fixo a pena base** para o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06 em



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

16ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

06 (seis) anos de reclusão e pagamento de multa de 600 (seiscentos) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde àquela data, **pois agiu com dolo intenso, na medida em que armazenava, para distribuição dos pontos de venda de drogas da região,** 1.670 (mil seiscentas e setenta) porções de cocaína, 480 (quatrocentas e oitenta) porções de "crack" e 40 (quarenta) porções de "maconha", lesando, com sua conduta, a saúde de incontável número de pessoas. Em razão da reincidência específica, conforme certidão criminal de fls. 175, **agravo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e em 100 (cem) dias-multa, calculados como acima descrito.** Em face da **confissão realizada, ainda que havida em fase inquisitiva, atenuo a pena fixada em 06 (seis) meses de reclusão e em 50 (cinquenta) dias multa,** calculados como acima descrito. Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar. Não existem causas de aumento ou de diminuição de pena a aplicar. A **quantidade e variedade de substância entorpecente apreendida,** inclusive cocaína e "crack", de natureza mais nociva, torna inaplicável a benesse prevista no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, criado com objetivo de apenar minimamente aquele que se está


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

iniciando no narcotráfico. Não é o caso dos autos. **O réu não demonstrou possuir atividade lícita e é reincidente específico, restando evidente que se dedica à traficância fazendo dela seu meio de vida, mesmo porque o tráfico não é crime artesanal e quem nele se envolve necessariamente integra organização de pessoas para o seu cometimento.** É sabido que aquele que produz a cocaína não é o mesmo que a refina, tampouco é aquele que a transporta e distribui para o consumo de terceiros. O mesmo se aplicando à "Cannabis sativa L". Atendendo às diretrizes contidas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base para o delito previsto no **artigo 16, "caput", da Lei 10.826/03, em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de multa de 10 (dez) dias-multa,** calculados cada qual em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde àquela data. Em razão da reincidência, conforme certidão criminal de fls. 175, agravo a pena fixada em 01 (um) ano de reclusão e em 02 (dois) dias-multa, calculados como acima descrito. Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar. Não existem causas de aumento ou de diminuição de pena a aplicar. Atendendo às diretrizes contidas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base para o delito previsto no


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

artigo 329, "caput", do Código Penal, em **02 (dois) meses de detenção**. Em razão da reincidência, conforme certidão criminal de fls. 175, agravo a pena fixada em 01 (um) mês de detenção. Não existem outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar. Não existem causas de aumento ou de diminuição de pena a aplicar. Ante o exposto, julgo **PARCIALMENTE PROCEDENTE** a ação penal e: a) **CONDENO MARCUS VINÍCIUS GOMES DE SOUZA**, qualificado nos autos, à pena de **06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa**, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde àquela data, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, à pena de **04 (quatro) anos de reclusão e multa de 12 (doze) dias-multa**, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime, com correção monetária desde àquela data, por infração ao artigo 16, "caput", da Lei 10.826/03, e à pena de **03 (três) meses de detenção**, por infração ao artigo 329, "caput", do Código Penal, todos na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal; e b) **ABSOLVO**-O da acusação de infração ao artigo 35, "caput", da Lei 11.343/06, e ao artigo 244-B, da Lei 8.069/90, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Código de Processo Penal. As penas privativas de liberdade serão cumpridas cumulativamente, em face do concurso material de infrações, e inicialmente no **regime fechado e deixo de conceder ao réu qualquer benefício em razão do disposto no artigo 44 da Lei 11.343/06 e Lei 8.072/90, observando-se ainda a reincidência específica. O tráfico de entorpecentes é delito gravíssimo, e a sociedade ordeira e trabalhadora já não suporta viver a mercê da ação de traficantes, sendo o regime fechado aquele que responde de modo mais adequado à repressão estatal, em face da periculosidade daqueles que insistem em cometer tal delito, colocando em risco a saúde de incontável número de pessoas.** Pela mesma razão não poderá apelar em liberdade. O regime não será modificado, não obstante o período de prisão preventiva do sentenciado. Com efeito, o § 2º acrescentado ao art. 387 do Código de Processo Penal pela Lei 12736/12 é claro ao dispor que: "O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade". Deste modo, não há que se falar em tempo de detração, como se desconto fosse, o que ensejaria perplexidades, como a de que o tempo de custódia cautelar tivesse cômputo diverso do tempo de


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
16ª VARA CRIMINAL
AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

recolhimento próprio da execução penal em sentido estrito. Somente ao juiz da execução penal compete avaliar se, na espécie, estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão de qualquer benefício com a observância do acompanhamento disciplinar até o final do cumprimento da pena. Não se pode, dessa maneira, vincular à progressão de regime um mero procedimento de cálculo aritmético de cumprimento de pena, ignorando o mérito do sentenciado e, verdadeiramente, negando vigência ao que estabelece o art. 112 da Lei de Execução Penal, que não se encontra revogado. Declaro a perda da motocicleta apreendida, eis que utilizada para o cometimento do tráfico, oficiando-se ao setor competente para que seja levada a leilão. Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, oficiando-se para tanto, se ainda não ocorreu. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e recomende-se na prisão em que se encontra. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes cientes e intimados. Registre-se e comunique-se. Oportunamente, arquivem-se os autos. Nada mais. Eu, __ (José Carlos Amador e Silva Matos), Escrevente, dig. e subs.

MMª Juíza:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

16ª VARA CRIMINAL

AV. DR. ABRAHÃO RIBEIRO, Nº 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

Ministério Público:

Defesa:

Réu – Marcus Vinicius Gomes de Souza:

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**